

MANAGEMENT TAX LATAM & CARIBE

Pacote de validação jurídica, tributária e de management

Empresa do setor logístico · identificação anonimizada

Versão 0.1 · dados e cenários exclusivamente sintéticos

Preparado para discussão com advogado tributarista experiente em gestão regional

OBJETIVO DA REUNIÃO

Validar o desenho de governança, os campos obrigatórios por jurisdição, os limites de decisão do CFO/Board e o protocolo de confiança técnica nos escritórios locais.

Data de emissão: 16/08/2026

1. Resumo executivo

A API Management Tax transforma o plano de ação em uma camada de governança regional. Ela organiza dados, alçadas, evidências, desempenho, riscos e oportunidades; não substitui a análise jurídica do profissional habilitado em cada país ou território.

Pergunta executiva	Resposta do sistema
Onde há geração de valor?	ETR, incentivos, créditos, economia e oportunidades de recuperação.
Onde há exposição?	Demandas, contingências, aging, materialidade e posições fora do apetite.
Quem responde tecnicamente?	Escritório local habilitado, com escopo, SLA, procuração e reliance documentados.
Quem decide?	Alçadas do escritório, Management Tax, CFO ou Board conforme materialidade e risco.
O que está atualizado?	Radar legal com fonte, vigência, data de corte, impacto, responsável e validação local.

LIMITAÇÃO ESSENCIAL

Nenhum dado do protótipo constitui parecer, cálculo fiscal definitivo ou confirmação da operação real. A legislação, jurisprudência, súmulas e atos administrativos devem ser obtidos de fontes oficiais/licenciadas e validados pelo assessor local.

Condições anteriores ao piloto

- Calibrar pesos, metas e limiares com dados históricos; até lá, o scorecard é baseline e não autoriza panel review.
- Validar tecnicamente os campos, fontes e obrigações de cada jurisdição com o escritório local.
- Medir a carga real de trabalho e confirmar se o modelo cabe na capacidade de gestão disponível.
- Obter decisões formais do CFO/Board sobre apetite de risco, materialidade, prioridades e estrutura de custos.

2. O que foi incorporado à API

#	Módulo	Aplicação
1	Presença fiscal e operação logística	Entidades, estabelecimentos, rotas, armazéns, agentes, EP e perfil operacional.
2	Compliance e calendário	Demandas, obrigações, prazos, responsáveis, SLA, documentos e evidências.
3	Aduaneiro e comércio exterior	Regimes especiais, drawback/RECOF/IMMEX, zonas francas, importação e exportação.
4	Tributos indiretos	IVA/VAT/ICMS e equivalentes, créditos, recuperação e impacto em frete/armazenagem.
5	Tributos diretos e ETR	Medições de ETR, reconciliação, incentivos, perdas e planejamento.
6	Preços de transferência e intercompany	Rotas, serviços, royalties, financiamento, beneficiário efetivo e substância.
7	Contencioso e contingências	Probabilidade, exposição, aging, provisão, garantias e estratégia.
8	Recuperação de tributos	Oportunidade, tese, período, valor estimado/validado/realizado e gate jurídico.
9	Rede de escritórios	Cadastro, escopo, honorários, SLA, procuração, privilege, cadence e scorecard.
10	Governança executiva	Configuração do CFO, materialidade, apetite, pesos por país, alçadas, segunda opinião e reliance.
11	Radar legal e conhecimento	Regras, fontes, vigência, alertas, impacto e validação; lições aprendidas.
12	Auditoria e segurança	Tenant isolation, RLS, correlação, RBAC sintético e trilha de auditoria.

3. Cobertura por blocos e natureza jurídica

O catálogo atual contém 40 jurisdições: 33 Estados soberanos e 7 territórios/jurisdições não soberanas. Presença operacional, tier definitivo e contratação de assessoria continuam pendentes de confirmação.

Bloco de gestão	Estados	Territórios	Total
América Central*	8	0	8
Ilhas do Caribe	13	6	19
América do Sul	12	1	13
Total	33	7	40

* O México integra o bloco apenas para gestão do portfólio; isso não altera sua classificação geográfica.

Territórios modelados separadamente

Jurisdição	Vínculo soberano	Modelo jurídico a validar
Porto Rico	Estados Unidos	Sistema local próprio e coordenação com regras federais dos EUA.
Aruba	Reino dos Países Baixos	Legislação local e matérias do Reino.
Curaçao	Reino dos Países Baixos	Legislação local e matérias do Reino.
Ilhas Cayman	Reino Unido	Autoridade/lei local no vínculo constitucional britânico.
Guadalupe	França	Direito francês, União Europeia e regras locais aplicáveis.
Martinica	França	Direito francês, União Europeia e regras locais aplicáveis.
Guiana Francesa	França	Direito francês, União Europeia e regras locais aplicáveis.

REGRA DE MODELAGEM

Território não herda automaticamente toda a legislação do soberano. A API registra o vínculo, mas exige validação simultânea do regime local, do marco soberano e, quando aplicável, do direito da União Europeia.

4. Modelo de supervisão por tiers

Tier	Referência inicial	Intensidade de gestão	Pontos especiais
1	Brasil, México, Colômbia	Próxima; scorecard trimestral e gates	Alta materialidade/complexidade.
2	Argentina, Chile, Peru, Equador, Paraguai, Uruguai, Bolívia	Periódica	Argentina recebe tratamento cambial equivalente a Tier 1.
3	América Central	Hub regional	CAUCA/RECAUCA onde aplicável; Panamá separado.
4	Caribe e Guianas	Por tradição jurídica, substância e exceção	Territórios, common law/civil law e baixa tributação.
5	Venezuela, Cuba, Haiti	Reforçada	Sanções, câmbio e continuidade operacional.

Quatro controles compensatórios

Alçadas formais — Definem quem pode decidir por faixa de materialidade.

Gate ex ante — Exige aprovação antes de posição, disputa ou renúncia relevante.

Segunda opinião — Reduz concentração de risco em parecer único.

Reliance documentado — Registra questão, parecer, profissional, data, premissas e decisão.

Matriz de alçadas a preencher

Evento	Escritório	Management Tax	CFO	Board
Rotina abaixo do limiar	Executa	Monitora	—	—
Posição material	Recomenda	Gate	Aprova*	—
Fora do apetite	Parecer	Escala	Recomenda	Decide
Risco reputacional/sanções	Parecer	Escala imediata	Decide/escala	Conforme política

* Faixas e valores dependem de decisão formal. A tabela descreve o fluxo, não fixa alçadas financeiras.

5. Indicadores e regras de uso

O IDE transforma processo e resultado em evidência comparável. Os pesos abaixo são baseline do plano e precisam de calibração antes de produzirem consequência contratual ou panel review.

Dimensão	Indicador	Peso baseline
Qualidade	Êxito em disputas	15%
Qualidade	Retrabalho de pareceres	10%
Prazo	Tempo de resposta	10%
Prazo	Cumprimento de prazos legais	10%
Resultado	Créditos identificados/realizados	15%
Resultado	Gestão de contingências	10%
Resultado	Economia tributária	5%
Governança	Custo-benefício	10%
Governança	Falhas de processo/compliance	5%
Governança	Aderência ao apetite	5%
Governança	Alertas e radar legal	5%

Fórmula: IDE = soma de cada indicador normalizado multiplicado por seu peso. A API mantém também ETR, créditos, exposição, aging, SLA e posições fora do apetite no dashboard executivo.

PERGUNTA AO ESPECIALISTA

O scorecard mede desempenho operacional sem sugerir que o Management Tax revisa ou certifica o mérito jurídico do parecer local? Quais indicadores devem variar entre civil law, common law e territórios?

6. Recuperação de tributos e geração de valor

A API possui item próprio para recuperação tributária. O fluxo separa hipótese, validação jurídica, valor economicamente recuperável e realização financeira, evitando apresentar oportunidade bruta como caixa efetivo.

Etapa	Evidência mínima	Responsável primário	Gate
Identificação	Tributo, período, operação, base e fonte	Escritório/local tax	Admissibilidade
Qualificação	Tese, prescrição, documentação e riscos	Escritório local	Parecer
Valoração	Estimado, validado, custo e prazo	Tax + Finance	Materialidade
Aprovação	Apetite, estratégia e alçada	Management Tax/CFO	Ex ante
Execução	Pedido, compensação ou restituição	Escritório local	Protocolo
Realização	Crédito homologado e efeito caixa	Finance/Tax	Reconciliação

Critérios específicos de logística

- Frete, armazenagem, desembaraço, handling, combustível e ativos operacionais.
- Importação/exportação, regimes aduaneiros especiais e zonas francas.
- Créditos de tributos indiretos e restrições por natureza da despesa.
- Rotas intercompany, serviços compartilhados, royalties e financiamento de CAPEX.
- Nexos, estabelecimento permanente, agentes dependentes e presença continuada.

NÃO CONFUNDIR

Valor identificado ≠ valor validado ≠ valor protocolado ≠ valor homologado ≠ caixa realizado. O dashboard deve mostrar as etapas separadamente.

7. Radar legal, jurisprudência e atualização

A API está preparada para registrar e governar atualizações, mas não possui acesso automático universal a todas as leis, súmulas e acórdãos. O acesso depende de conectores com fontes oficiais, bases licenciadas e entregas dos escritórios locais.

Camada	Origem recomendada	Campos de controle
Legislação	Diários oficiais, autoridades fiscais, parlamentos e gazetas	Fonte, ato, publicação, vigência, revogação, jurisdição.
Administração	Autoridade fiscal/aduaneira	Súmula, ruling, instrução, solução, efeito vinculante.
Jurisprudência	Tribunais e repositórios oficiais/licenciados	Órgão, processo, data, tese, status, precedência.
Doutrina/alerta	Escritório local e base especializada	Autor, data, premissas, abrangência, revisão local.
Impacto interno	Management Tax + operação	ETR, exposição, processos, sistemas, prazo e responsável.

Workflow mínimo de atualização

1. Capturar a fonte e preservar versão/hash ou link verificável.
2. Classificar jurisdição, tributo, tipo de ato, vigência e revogações.
3. Submeter relevância e interpretação ao assessor local habilitado.
4. Avaliar impacto em ETR, risco, contratos, rotas, preços e compliance.
5. Aprovar ação, registrar responsável/prazo e manter trilha de decisão.
6. Revalidar periodicamente; alertas vencidos reduzem o IDE do escritório.

PRINCÍPIO

A automação pode encontrar, comparar e alertar. A conclusão jurídica permanece atribuída ao profissional habilitado, com data de corte e escopo claramente registrados.

8. Matriz de validação por jurisdição

Usar uma linha por combinação jurisdição × tema relevante. A validação deve alcançar a legislação local e, nos territórios, o marco do soberano e/ou da União Europeia quando aplicável.

Campo	Resposta a obter	Evidência
Presença	Entidades, estabelecimentos, rotas, agentes e ativos	Organograma + registro local
Tributos	Diretos, indiretos, folha, aduaneiro e retenções	Mapa tributário vigente
Compliance	Obrigações, calendário, sistemas e penalidades	Calendário validado
Logística	Frete, armazenagem, porto, importação/exportação	Fluxos e contratos
Incentivos	Regimes especiais, requisitos e sunset clauses	Ato concessório/parecer
Recuperação	Créditos, período, prazo prescricional e procedimento	Memorando de tese
Intercompany	TP, WHT, tratado, beneficial owner e substância	Estudo/contratos
Contencioso	Processos, exposição, probabilidade, garantias e aging	Relatório processual
Atualização	Fontes, responsável e cadência	Radar legal
Privilege	Confidencialidade e circulação do parecer	Protocolo local
Alçada	Quem recomenda, aprova e executa	Matriz aprovada
Validador	Nome, registro profissional, escritório, data e escopo	Assinatura/reliance

Status padronizados

NÃO INICIADO · EM COLETA · EM VALIDAÇÃO LOCAL · VALIDADO · VALIDADO COM RESSALVA · EXPIRADO · SUBSTITUÍDO

Todo item validado deve possuir data de corte, fonte primária, responsável e próxima revisão. ‘Validado’ sem esses quatro elementos deve ser rejeitado pela API.

9. Questionário para o advogado tributarista

1. A arquitetura separa corretamente governança regional de execução técnica local?
2. Quais decisões não podem ser delegadas ao Management Tax ou ao escritório?
3. Como formalizar privilege/confidencialidade em cada tradição jurídica relevante?
4. Quais posições exigem obrigatoriamente segunda opinião?
5. Quais limiares de materialidade devem combinar valor absoluto, EBITDA e reputação?
6. Quais dados e documentos são indispensáveis para sustentar reliance defensável?
7. Como tratar territórios com regime próprio e vínculo soberano sem presumir aplicação integral da lei do soberano?
8. Quais países exigem representante legal, procuração ou registro local específico?
9. Quais fontes oficiais/licenciadas são adequadas para legislação e jurisprudência em cada país?
10. Qual periodicidade mínima do radar legal por tier e tema?
11. Quais métricas do IDE podem gerar incentivo perverso ou invadir o mérito jurídico?
12. Como separar contingências herdadas das geradas após a data de corte?
13. Quais regras de prescrição/decadência devem bloquear oportunidades de recuperação?
14. Como documentar DAC6, Pilar 2/GloBE, CFC, substância e sanções nos gates ex ante?
15. O fluxo de aprovação atende auditoria, Board e seguradoras sem expor pareceres além do necessário?

Entregável esperado da validação

Ata de validação com: parâmetros aprovados; lacunas por jurisdição; campos obrigatórios; fontes autorizadas; ressalvas; responsáveis; datas-alvo; e autorização ou não para o piloto.

10. Roteiro de apresentação e decisões

Tempo	Tema	Decisão buscada
0–10 min	Mandato, limites e arquitetura	Concordância com o papel regional.
10–25 min	Tiers, territórios e rede de escritórios	Ajustes de supervisão e reliance.
25–40 min	Indicadores, recuperação e risco	Validade das métricas e gates.
40–55 min	Radar legal e matriz país	Fontes, frequência e campos obrigatórios.
55–60 min	Próximos passos	Responsáveis, piloto e cronograma.

Decisões reservadas

Decisão	Proponente	Aprovador
Apetite de risco e exceções	Management Tax	CFO/Board
Materialidade e alçadas	Management Tax + Finance	CFO/Board
Prioridade/weights por país	Management Tax	CFO
Estrutura de custos e panel	Management Tax/Procurement	CFO
Mérito jurídico local	Escritório habilitado	Conforme lei/alçada
Piloto e uso de dados reais	Management Tax + Jurídico + TI	Sponsor competente

RESULTADO DA REUNIÃO

Parâmetros aprovados, lacunas atribuídas, fontes definidas, protocolo de reliance aceito e piloto autorizado — ou pendências claramente documentadas.

11. Sequência de implantação

Fase	Prazo	Entregas na API
0	0–30 dias	Inventário real, presença, baseline, escritórios, procurações e cobertura.
1	30–90 dias	CFO config, tiers, SLA, IDE baseline, comitê e alçadas.
2	90–180 dias	ETR, incentivos, recuperação, intercompany, DAC6/Pilar 2 e caixa.
3	90–180+	Apetite, matriz de riscos, radar legal, TCF, crises e KPIs.
4	180–365 dias	Reporte consolidado, lições aprendidas e cultura regional.
Paralela	Desde o dia 1	Fila de demandas correntes e cumprimento de prazos legais.

Próximos passos técnicos

- Homologar PostgreSQL/RLS no ambiente corporativo e integrar identidade real.
- Conectar fontes oficiais/licenciadas e definir política de retenção de evidências.
- Carregar dados reais somente após aprovação, classificação e controles de acesso.
- Executar piloto em Brasil, México e Colômbia; manter Argentina no monitoramento cambial reforçado.
- Calibrar o IDE ao fim do primeiro trimestre e documentar qualquer alteração de peso.
- Expandir para Tiers 2–5 por gates de prontidão, não por cobertura nominal.

12. Termo de validação

O presente documento descreve um protótipo de governança e seus requisitos de validação. Não contém aconselhamento jurídico ou tributário e não deve ser usado para tomada de posição perante autoridades sem parecer local competente.

Item	Registro
Escopo revisado	_____
Ressalvas	_____ _____
Parâmetros aprovados	_____
Pendências e responsáveis	_____ _____
Piloto	() autorizado () autorizado com condições () não autorizado
Próxima revisão	___ / ___ / ____

Advogado tributarista / escritório: _____

Registro profissional e jurisdição: _____

Assinatura: _____ Data: ___ / ___ / ____

DOCUMENTOS DE APOIO

Apresentação executiva; especificação consolidada da API; pacote Gate 0; documento de segurança/governança; OpenAPI; dashboard sintético; e trilhas de teste.